

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3183/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย ชาทิ ชาย หรือ ฟ้า ปุรัตน์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 297

การที่จำเลยเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับ ก. และ จ.ซึ่งเคยมีเรื่องชกต่อยกับผู้เสียหายเมื่อ 2 วันก่อน ซึ่งจำเลยรู้เรื่องดีอยู่แล้ว ก. ชกต่อยผู้เสียหายและจับตัวผู้เสียหายให้จ. ใช้มีดฟันผู้เสียหายที่ศีรษะ จนได้รับอันตรายสาหัส ส่วนจำเลยเข้าไปยืนชิดตัว ข.เพื่อนผู้เสียหายไม่เปิดโอกาสให้ข.เข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย หลังเกิดเหตุแล้ว ก. จ. และจำเลยเดินกลับไปด้วยกัน เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดกับ ก. และ จ. โดยแบ่งแยกหน้าที่กันทำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 2 คน ร่วมกันชกต่อยและใช้มีดฟันทำร้ายนายสมพรหรือแห่ง โคตรภูธร ผู้เสียหายหลายครั้ง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297, 83 จำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันเกิดเหตุผู้เสียหายนั่งดื่มสุราอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านกับนายนิดและนายชัยรัตน์ระหว่างนั้นจำเลย นายโก้และนายจำพากันเดินมาที่โต๊ะที่ผู้เสียหายกับพวกนั่งดื่มสุรา นายโก้ถามว่าคนไหนชื่อเห่ง เมื่อผู้เสียหายบอกว่าผู้เสียหายเอง นายโก้ต่อยผู้เสียหายที่ใบหน้า 1 ครั้งเมื่อผู้เสียหายลุกขึ้นสู้นายโก้กอดผู้เสียหายไว้ นายจำเดินเข้ามาใช้มีดสั้นรวมทั้งด้ามยาวประมาณ 2 คืบฟันผู้เสียหายที่ศีรษะ 4 ถึง 5 ครั้ง ผู้เสียหายมีเลือดออกหน้ามีดพยายามดิ้นจนหลุดระหว่างที่นายโก้และนายจำทำร้ายผู้เสียหายนั้นจำเลยยื่นคุมตัวนายชัยรัตน์ไม่ให้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหาย การที่จำเลยเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมกับนายจำซึ่งเคยมีเรื่องชกต่อยกับผู้เสียหายเมื่อ 2 วัน ก่อนเกิดเหตุซึ่งจำเลยรู้เรื่องดีอยู่แล้ว นายโก้ชกต่อยผู้เสียหายและจับตัวผู้เสียหายให้นายจำใช้มีดฟันที่ศีรษะจนได้รับอันตรายสาหัส ส่วนจำเลยเข้าไปยื่นชิดตัวนายชัยรัตน์ไม่เปิดโอกาสให้นายชัยรัตน์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายหลังเกิดเหตุแล้ว นายโก้และนายจำและจำเลยเกินกลับไปด้วยกันเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดกับนายโก้และนายจำโดยแบ่งแยกหน้าที่กันทำ

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ